

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062154-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ANA LUCIA CHEREM

RECORRENTE: EBERSON MATEUS CHEREM NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSULTA AMBULATÓRIO. PATOLOGIA CIRÚRGICA. CONSULTA REALIZADA. PEDIDO DE EXAMES. VIA ADMINISTRATIVA SENDO UTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

5062154-57.2024.4.02.5101

510014382653 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062154-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ANA LUCIA CHEREM

RECORRENTE: EBERSON MATEUS CHEREM NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora, em face da decisão do juízo de origem, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:

"Trata-se de ação proposta por ANA LUCIA CHEREM, representada por EBERSON MATEUS CHEREM NASCIMENTO, em face da UNIÃO, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com pedido de antecipação de tutela, objetivando que os réus sejam condenados a realizar consulta em ambulatório - Patologia Cirúrgica da Coluna Vertebral (Adulto), preferencialmente no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), bem como respectiva cirurgia necessária para o restabelecimento de seu estado de saúde.

Sustenta, em síntese, que o seu quadro clínico é grave e que não possui condições financeiras de arcar com os custos do referido procedimento.

Pela análise dos documentos apresentados com a petição inicial, é possível verificar que a parte autora foi encaminhada para uma triagem no INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEdia (INTO), vinculado ao Ministério da Saúde, embora não haja informação acerca do parecer médico advindo de tal triagem.

O documento constante do evento 1.ANEXO2, pg. 25 demonstra que a autora foi informada acerca da necessidade de intervenção cirúrgica perante o INTO.

Com esses documentos, constata-se que não houve negativa de tratamento médico à autora, uma vez que está comprovado o seu atendimento em hospital público, embora talvez a demora na marcação da cirurgia não tenha atendido às suas expectativas.

A implementação de políticas de saúde pública compete ao Poder Executivo, através de seus governantes eleitos, que, de acordo com sua dotação orçamentária, irão decidir acerca das medidas a serem adotadas no tratamento mais adequado a ser dispensado àqueles que recorrem à rede de saúde pública.

O delineamento dessas políticas é, em princípio, questão de caráter discricionário, razão pela qual não pode o Judiciário se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo, impondo que um determinado tratamento deva ser posto à disposição da parte autora, minorando seu sofrimento e

agravando, provavelmente, de outros.

No caso concreto, não restou demonstrado o periculum in mora que justifique o deferimento da tutela. É essencial, nesse tipo de demanda, que o médico assistente do paciente informe a gravidade do estado de saúde da parte autora, indicando urgência/emergência, inclusive em relação aos pacientes que se encontram à sua frente na lista de espera, o que não restou comprovado. Veja-se que tampouco foi atestado que a parte autora esteja, nesse momento, em risco de vida.

Conclui-se, portanto, que, em cognição sumária, não é possível afirmar a probabilidade do direito da autora, motivo pelo qual o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência requerida, sem prejuízo de ulterior reapreciação caso sejam complementadas as informações nestes autos. "

Sustenta a DPU que a parte autora foi diagnosticada com transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais, com radiculopatia CID M51.1 e que se encontra regulada em fila, desde 22/08/2023, para ambulatório 1ª - vez - patologia cirúrgica da coluna vertebral (adulto).

Afirma que, a parte autora foi inserida com a classificação em lista amarela, devida ao seu estado grave de saúde e que já deveria ter sido atendida. Ressalta que, já teve seu diagnóstico confirmado por exame e laudo médico (evento 1, ANEXO2 pags. 16 e 29) e que a demora na realização do procedimento cirúrgico pode certamente ocasionar um agravamento de sua doença.

Requer então a concessão da tutela de urgência para que o réus providenciem a consulta em ambulatório 1ª vez - patologia cirúrgica da Coluna Vertebral (adulto), preferencialmente no INTO.

Liminar indeferida no Evento 3.

VOTO

Inicialmente, ressalto que de acordo com os documentos dos autos a parte autora já esteve regulada para esta patologia em 2022, tendo sido atendida no INTO (evento 1, ANEXO2 pag. 11). Naquele nosocômio recebeu orientação sobre a indicação cirúrgica do seu quadro, no entanto teria optado por realizá-lo em outra unidade de saúde (evento 1, ANEXO2 pag. 16 e 19).

Depois, foi novamente inserida em 22/08/2023 (evento 1, ANEXO2 pag. 32/35), onde estaria aguardando em fila.

Observo que, conforme informado na certidão do Evento 2 , a solicitação inserida em 22/08/2023 foi atendida em 11/07/2024 com consulta no HUPE. Consulta esta que a parte autora, inclusive, trouxe comprovante do atendimento, no qual consta pedido de novos exames em caráter eletivo-verde (evento 31, ANEXO2)

CID 10: M43.1-ESPONDILOLISTESE

Indicação:

- ☒ Realizar novos exames: RM, TC E RX DINÂMICO DE COLUNA LOMBAR.
- ☐ Realizar tratamento conservador / fisioterapia;
- ☐ Ser encaminhado à Clínica da Dor, para realizar:
- ☐ Realizar cirurgia que consistirá em:

Marcação de Consulta
Horário 8:00 as 15:00 HS
2ª a 6ª Feira
Whatsapp 96666-0618
Secretaria da Neurocirurgia

Em Caráter: ☐ Prioritário - Vermelho ☐ Breve - Amarelo ☒ Eletivo - Verde

Desse modo, entendo que, por ora, a via administrativa está sendo devidamente utilizada e a parte autora já obteve o atendimento médico e início do tratamento. Não havendo comprovação da urgência que poderia caracterizar o requisito necessário a concessão da tutela liminar.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.

5062154-57.2024.4.02.5101

510014382652 .V5